



PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022

1º) TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 10004/2023

EMENTA: TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS E DO OUTRO LADO A EMPRESA: **CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP**, CONFORME CONDIÇÕES A SEGUIR:

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS/PB**, CNPJ Nº 08.939.936/0001-94, com sede a Rua Capitão Antônio Leite, Nº 65, Bairro: Centro, Cidade: Coremas/PB, CEP Nº 58.770-000, neste ato representado pelo o Senhor Irani Alexandrino da Silva, (Prefeito), portadora do CPF Nº 136.183.728-41, RG. Nº 38.16.2.658, Título de eleitoral Nº 32350880141, residente e domiciliada a Rua Estudante Kimara Ferreira, Nº 10 (1º Andar), Bairro: Cabo Branco, Cidade: Coremas-PB, CEP Nº 58.770-000, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a pessoa jurídica: **CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP**, CNPJ: 20.227.311/0001-03, Rua Juvino de Oliveira, Nº 108, Bairro: Centro, Cidade: São Jose do Egito-PE, neste ato representada pelo seu sócio proprietário o Sr. Johnes Rennys Galdino da Silva, divorciado, CPF Nº 327.035.018-03, RG Nº 35.969.281-3 SSP-PB, E-mail: construtorajgaldino@gmail.com. Telefone: (83) 9 9941-238, Já devidamente identificado nos autos doravante simplesmente **CONTRATADA**. Pactuam o presente **TERMO ADITIVO**, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

CONSIDERANDO o que prevê o inciso II (Art. 65) Lei nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994, e Lei nº 9.649/98 de 27 de Maio de 1998, demais legislações pertinentes, vejamos a seguir:

“**FUNDAMENTO LEGAL:** Este contrato reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de Junho de 1993 especialmente em seu artigo 65, alterada pela Lei nº 8.883/94 de 08 de Junho de 1994, e Lei nº 9.649/98 de 27 de Maio de 1998, demais legislações pertinentes e na cláusula sétima do contrato ora aditado, que ficam fazendo parte integrante deste contrato, independente de transcrição.

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
 - b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
 - c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
- (Revogado)

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Considerando o que a vigência do contrato vai até 31/12/2023 de acordo com a cláusula sétima do referido contrato, que poderá ser alterado, vejamos a seguir:

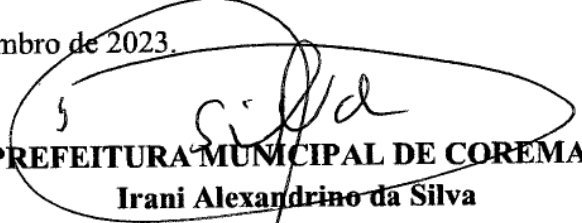
"CLÁUSULA SÉTIMA (VIGÊNCIA): A vigência deste é de 11 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado por iguais períodos, caso seja necessário"

Considerando que o valor total contratado foi para um período de 08 (oito) meses;

Desta forma fica justificado o acréscimo de R\$ 209.888,88 (Duzentos e nove mil, oitocentos e oitenta e oito mil e oitenta e oito centavos), que corresponde a 20,13% do valor original de R\$ 1.039.467,57 (Um milhão, trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), somando o valor final de R\$ 1.249.356,45 (Um milhão, duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). ao contrato de prestação de serviço da Tomada de Preço nº 004/2022.

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, lavrou-se o presente termo com 03 (três) cópias de igual teor, que, depois de lido e aprovado, assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas.

Coremas-PB, 01 de setembro de 2023.


PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

Irani Alexandrino da Silva

Pela contratante

ASSINADO DIGITALMENTE
CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA

A conformidade com a legislação pode ser verificada em
<http://rsipro.gov.br/assinador-digital>

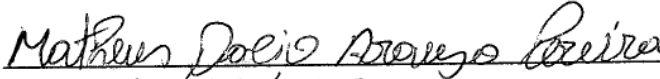


CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP

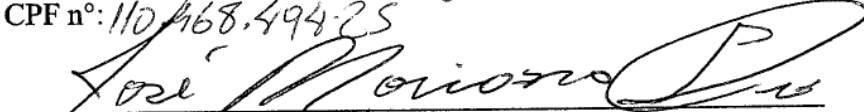
Johnes Rennys Galdino da Silva

Pela contratada

TESTEMUNHAS:



CPF nº: 110.468.494-25



CPF nº: 03756404447